

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 36/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นางปราณี สุราฤทธิ์

โจทก์

นายฉลอง ชัยทร กับพวก

จำเลย

นางปราณี สุราฤทธิ์ โจทก์ร่วม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า พิเคราะห์ฎีกาของโจทก์ร่วมโดยตลอดแล้วศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง แม้เหตุผลที่ยกฟ้องจะวินิจฉัยแตกต่างกันก็เป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นฎีกาโจทก์ร่วมเป็นฎีกาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ร่วม

โจทก์ร่วมเห็นว่า ที่ศาลวินิจฉัยสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมนั้นคลาดเคลื่อน เพราะศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโดยเหตุผลแตกต่างกัน และแม้ฎีกาของโจทก์ร่วมจะเป็นฎีกาข้อเท็จจริงก็ตามแต่ก็เป็นสาระสำคัญอันสมควรที่จะได้รับการวินิจฉัยจากศาลสูงโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ร่วมไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288,289,371,376,83,91 ฯลฯ พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิ

ฯลฯ และสิ่งริบของกลางด้วยระหว่างพิจารณา นางปราณีสุราฤทธิ์ ผู้เสียหาย ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 88)

โจทก์ร่วมจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 89)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง ห้ามมิให้คู่ความฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่โจทก์ร่วมฎีกาว่า พยานหลักฐานโจทก์ที่สืบมาพอฟังลงโทษจำเลยได้ก็ดี เหตุผลที่ศาลล่างทั้งสองยกฟ้องโจทก์แตกต่างกันเป็นสาระสำคัญก็ดี ล้วนแต่เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ต้องห้ามมิให้ฎีกา ส่วนจะเป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญควรสู่ศาลฎีกาหรือไม่ เป็นดุลพินิจของผู้พิพากษาผู้พิจารณาคดีในศาลล่างที่จะพิเคราะห์สั่งศาลฎีกาไม่มีอำนาจก้าวล่วงได้ ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ร่วม

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง ห้ามมิให้คู่ความฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่โจทก์ร่วมฎีกาว่า พยานหลักฐานโจทก์ที่สืบมาพอฟังลงโทษจำเลยได้ก็ดี

เหตุผลที่ศาลล่างทั้งสองยกฟ้องโจทก์แตกต่างกันเป็นสาระสำคัญก็ดี ล้วนแต่เป็นฎีกา
ในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ต้องห้ามมิให้ฎีกา ส่วนจะเป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญควรสู่ศาล
ฎีกาหรือไม่ เป็นดุลพินิจของผู้พิพากษาผู้พิจารณาคดีในศาลล่างที่จะพิจารณาให้ส่งศาล
ฎีกาไม่มีอำนาจก้าวล่วงได้ ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมนั้นชอบแล้ว ให้ยก
คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ร่วม

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ